

Chubb Easy Solutions Convenzione ITALGAS Spa C.A.R./ E.A.R.

Copertura assicurativa per danni di esecuzione per
responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione

Polizza di Assicurazione: ITCSRR41646
Emessa il: 28/07/2026
In: Milano

CHUBB®



POLIZZA C.A.R./ E.A.R.

Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione riservata agli appaltatori del Gruppo ITALGAS
Studiata in collaborazione con AON SPA INS.& REINS. BROKERS

La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali. Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Cuba, Crimea, Venezuela, Myanmar, Russia e Bielorussia.

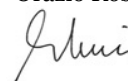
SCHEDA DI POLIZZA

COLLABORATORE:	AONA0027 - AON SPA INS.& REINS. BROKERS
ASSICURATO / CONTRAENTE:	Canale S.r.l.
C.F.:	2080070804
DOMICILIO:	Via Quartiere Militare 32 Reggio di Calabria - 89124 - RC
COMMITTENTE:	ITALGAS RETI SPA
ATI:	--
APPALTATORE O IMPRESA COSTRUTTRICE:	Canale S.r.l.
SUBAPPALTATORI:	Così come definiti dal contratto di Appalto o comunque accettati dalla Contraente
DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA C.A.R.:	(dalle ore 24.00 del) 01/09/2026 (alle ore 24.00) 30/08/2028
DURATA DELLA COPERTURA MANUTENZIONE:	24 mesi
DESCRIZIONE LAVORI:	Contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di sostituzione della rete di distribuzione gas e tutti i lavori connessi per consegnare l'opera finita in ogni sua parte da realizzare nell'ATEM TO 1 ? Lotto 2
LUOGO PREVALENTE DI ESECUZIONE:	Torino(TO)
CONTRATTO APPALTO NR. (DATA STIPULA):	Nr.Prot.: 5800006556 Nr. Appalto: 5800006556.
COSTO COMPLESSIVO PREVISTO OPERA STIPULA:	€ 13.357.988,26
DURATA DEI LAVORI:	728 giorni

SEZIONE A	Somme (*)	% scoperto	Scoperto min.	Scoperto max.	Franchigia
Partita 1 - Opere	€ 13.357.988,26	-	-	-	€ 5.000,00
Partita 2 - Opere preesistenti	€ 300.000,00	-	-	-	€ 5.000,00
Partita 3 - Demolizione e sgombero	€ 300.000,00	-	-	-	€ 5.000,00
SEZIONE B	Massimale	% scoperto	Scoperto min.	Scoperto max.	Franchigia
Per sinistro/durata alla stipula	€ 5.000.000,00	-	-	-	€ 5.000,00
* assicurate alla stipula					
CONTEGGIO DEL PREMIO			Imponibile	Imposte	Totale
Alla Firma	Euro		€ 14.795,47	€ 3.291,99	€ 18.087,46

L'Assicurato/Contraente

X _____

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Il Rappresentante Legale
Orazio Rossi


L'importo di € 18.087,46 è stato pagato oggi _____ il Broker _____

DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente SEZIONE A, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

- a) **«Affidatario»:** l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
- b) **«Aggiudicatario»:** l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione;
- c) **«Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»:** gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, *ll*), *ss*) e *tt*), del Codice;
- d) **«Assicurato»:** le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo;
- e) **«Assicurazione»:** il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa;
- f) **«Azioni di Terzi»:** qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
- g) **«Banca»:** impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- h) **«Codice»:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i) **«Commissione»:** somma dovuta dal Contraente al Garante quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
- l) **«Concessioni di lavori pubblici e servizi»:** le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, *uu*) e *vv*), del Codice;
- m) **«Contraente»:** il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società;
- n) **«Decreto»:** il presente provvedimento;
- o) **«Esecutore dei lavori»:** gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori;
- p) **«Fideiussione»:** la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;
- q) **«Forza maggiore»:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili;
- r) **«Franchigia»:** la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente;
- s) **«Garante»:** la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere *g*), *v*) e *u*), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
- t) **«Gravi difetti costruttivi»:** difetti gravi che colpiscono le Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera stessa, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente;
- u) **«Impresa di assicurazione»:** impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- v) **«Intermediario finanziario»:** società iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- z) **«Indennizzo/Risarcimento»:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- aa) **«Lavori»:** le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere *nn*) e *oo*), del Codice;
- bb) **«Luogo di esecuzione delle opere»:** il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
- cc) **«Offerente»:** l'operatore economico che presenta offerta;
- dd) **«Opere»:** le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera *pp*), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
- ee) **«Opere preesistenti»:** opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
- ff) **«Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata»:** le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
- gg) **«Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata»:** le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera *ff*), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di

riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili;

hh) **«Periodo di garanzia di manutenzione»:** periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice;

ii) **«Premio»:** somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione;

ll) **«Progettista dei lavori»:** il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice;

mm) **«Quota di responsabilità»:** nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;

nn) **«Responsabile del procedimento»:** il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

oo) **«Scheda Tecnica»:** la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa;

pp) **«Schema Tipo»:** lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni;

qq) **«Scoperto»:** la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente;

rr) **«Sinistro»:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

ss) **«Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale»:** l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione;

tt) **«Società»:** l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

uu) **«Stazione appaltante o committente»:** i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

vv) **«Terrorismo»:** Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito dall'Assicurazione e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non sia coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile ai termini dell'Assicurazione.

Ai fini di un eventuale Indennizzo dovuto a Terrorismo, si intendono in ogni caso esclusi la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di Terrorismo o atti ad esso relativi:

- Danni a Terzi
- Inquinamento e contaminazione

SOMME ASSICURATE

SEZIONE A - Danni alle Cose

Partita 1 - opere	€ 13.357.988,26	massimo valore per impianto
Partita 2 - opere preesistenti	€ 300.000,00	
Partita 3 - demolizione e sgombero	€ 300.000,00	

SEZIONE B - Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

Massimale per Sinistro e per durata (di ogni appalto)	€ 5.000.000,00
---	----------------

LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER DURATA (DI OGNI APPALTO)

Sottolimiti per la SEZIONE A

Forza maggiore	60%	della somma assicurata in Partita 1
Scioperi, sommosse, tumulti popolari	60%	della somma assicurata in Partita 1
Spese per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporti celeri – trasporti aerei ed elicotteri	10%	del danno, massimo € 50.000,00
Furto	5%	della somma assicurata in Partita 1
Errori di progettazione/insufficiente progettazione	30%	della somma assicurata in Partita 1
Sottolimiti parte affetta (limitatamente alle parti impiantistiche)	5%	della somma assicurata in Partita 1
Residui da bellici	€ 50.000,00	

Sottolimiti per la SEZIONE B

Interruzione attività di Terzi	€ 1.000.000,00
Vibrazione, franamento e cedimento del terreno	€ 500.000,00
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00
Condutture sotterranee	€ 1.000.000,00
Danni da polvere	€ 500.000,00

FRANCHIGIE E SCOPERTI

SEZIONE A - Danni alle cose

Eventi naturali e catastrofali	10%	del danno minimo € 10.000,00
Scioperi, sommosse, tumulti popolari	10%	del danno minimo € 10.000,00
Furto	20%	del danno minimo € 2.500,00
Test e commissioning	10%	del danno minimo € 10.000,00
Manutenzione estesa (fino a 24 mesi)	10%	del danno minimo € 10.000,00
Errori di progettazione/insufficiente progettazione	10%	del danno minimo € 10.000,00
Residui bellici	€ 10.000,00	
Franchigia frontale	€ 5.000,00	

SEZIONE B - Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

Franchigia danni a cose	€ 5.000,00
-------------------------	------------

SEZIONE A - COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa

2. L'obbligo della Società consiste in quanto segue e si applica:

- **Partita 1 - Opere**

Il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate;

- **Partita 2 - Opere preesistenti**

Il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

- **Partita 3 - Demolizione e sgombero**

Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

ART. 2 - ASSICURATO

1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il Contraente.

ART. 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
 - a. per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
 - b. il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice;
 - c. venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
 - d. per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
 - e. il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
3. Inoltre, l'assicurazione è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate.

ART. 4 - ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE A

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, la Società non è obbligata ad indennizzare:
 - a. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
 - b. i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
 - c. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
 - d. i danni da azioni di terzi;
 - e. i danni da forza maggiore;

- f. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante);
 - g. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
 - h. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
2. La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:
- i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
 - i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
 - l) nel caso di esecuzione di dighe:
 - l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
 - l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
 - l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti;
 - l.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
 - l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
 - l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
 - l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.
3. Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:
- m) lavori su opere ed impianti preesistenti:
 - m.1) i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera e solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;
 - n) lavori su beni artistici:
 - n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.
4. Per la presente garanzia, per sinistro e per durata, valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.

ART. 5 - SOMMA ASSICURATA - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA

1. La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di:
- a. lavori a corpo
 - b. lavori a misura
 - c. prestazioni a consuntivo
 - d. lavori in economia

- e. ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.
2. La predetta somma può essere al massimo pari all'importo a base di gara.
 3. La somma assicurata per le Partite 2 e 3 è stabilita nel bando di gara.
 4. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
 5. Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante. La Società emetterà le relative appendici di polizza per la variazione.
 6. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

ART. 6 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

1. L'efficacia dell'assicurazione:
 - a. decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori;
 - b. cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice;
 - c. nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate.
2. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 7 - GARANZIA DI MANUTENZIONE

1. Qualora sia previsto ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.
2. Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 cod. civ.. La durata del periodo di manutenzione è indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i ventiquattro mesi.

ART. 8 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

1. In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto all'indennizzo.
2. Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art. 31.
3. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

ART. 9 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

ART. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere assicurate alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi lavori, nel luogo di esecuzione delle opere indicato Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

ART. 11 - ASSICURATO

1. Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

ART. 12 - CONDIZIONI DELL'ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
 - a. il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
 - b. la Stazione Appaltante abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 101 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;
 - c. i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.
2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

ART. 13 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a. coniuge, i genitori e i figli del Contraente nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b. qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c. le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti;
- d. le società le quali, rispetto alla Stazione Appaltante o il contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

ART. 14 - ESCLUSIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, l'assicurazione non comprende:

- a. i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b. i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- c. i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d. i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- e. la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- f. i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- g. i danni derivanti da polvere;
- h. le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i. i danni da furto;
- l. i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;

- m. i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n. i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- o. i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- p. i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- q. i danni da azioni di terzi;
- r. i danni da forza maggiore;
- s. i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

ART. 15 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

- 1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.
- 2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

ART. 16 - MASSIMALE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI

- 1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del Codice, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi indicato nella Scheda Tecnica, per uno o più sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B**ART. 17 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

1. La Società non è obbligata a indennizzare:
 - a. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
 - b. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
 - c. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
 - d. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere;
 - e. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
 - f. i difetti di rendimento delle opere assicurate.
2. La Società non è inoltre obbligata per:
 - a. i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - b. i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
3. La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.

ART. 18 - SCOPERTO O FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO

1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

ART. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE

1. L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.

ART. 20 - DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1. La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.
2. L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.
3. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.
4. I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

ART. 21 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:
 - a. darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società;

- b. inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;
 - c. fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
 - d. provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
 - e. conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.
3. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 9, può prendere tutte le misure necessarie.
4. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:
 - a. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
 - b. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
 - c. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
5. In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, relative alla Sezione A, e alle lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B.
6. L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.

ART. 22 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO (SEZIONE A)

1. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
 - a. direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti,
 - b. fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
2. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:
 - a. i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
 - b. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
 - c. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
 - d. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
3. Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore alle operazioni peritali.
4. L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del Codice.

ART. 23 - MANDATO DEI PERITI (SEZIONE A)

1. I Periti devono:
 - a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5;
 - b. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.
3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui alla presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

4. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

ART. 24 - PREMIO

1. Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.
2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella Scheda Tecnica e successive appendici di aggiornamento.
3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.
4. L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella Scheda Tecnica di variazione.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.
6. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.
7. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista Scheda Tecnica.

ART. 25 - ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE

1. Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

ART. 26 - DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

1. La somma assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e il massimale della Sezione B, indicati Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Società per uno o più sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio.
3. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entità del premio iniziale relativa all'entità della somma assicurata o del massimale da reintegrare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

ART. 27 - INOPPONIBILITÀ ALLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E SUCCESSIVI

1. Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

ART. 28 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente, entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento è eseguito dalla Società al terzo danneggiato.

2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.

ART. 29 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI

1. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
2. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
3. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.
4. L'indennizzo o il risarcimento liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 30 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI (SEZIONE B)

1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.
3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
4. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 31 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

1. La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b).
2. In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

ART. 32 - ONERI FISCALI

1. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 33 - RISCHIO CYBER

1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
 - 4) utilizzo di cripto valute;
 - 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)
causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
 - 2) «Violazione del Sistema Informatico».

ART. 34 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

ART. 35 - FORO COMPETENTE

1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.
2. In caso di controversia tra la Società e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

ART. 36 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

ART. 37 DEFINIZIONE AMPLIATA DI ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 2, si intendono Assicurati tutti i partecipanti alle attività di cantiere, esclusa qualsiasi responsabilità civile professionale.

ART. 38 COLPA GRAVE

S'intendono compreso i danni conseguenti a colpa grave dell'Assicurato nonché dolo e colpa grave dei dipendenti, e/o degli incaricati della supervisione e direzione lavori e/o parificati, sia che si tratti di personale dell'Assicurato/Contraente e del Committente, sia di liberi professionisti da tali soggetti incaricati.

ART. 39 BUONA FEDE

L'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, all'atto della stipula della presente Assicurazione o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni siano tenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con la decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 40 MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporti a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione A e fino ad un importo massimo come indicato nella Scheda Tecnica.

ART. 41 FORZA MAGGIORE

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi di forza maggiore.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro indennizzabile, verranno applicati limiti di Indennizzo e deducibili come riportati nella Scheda Tecnica.

ART. 42 SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI ATTI VANDALICI O DOLOSI.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla presente estensione di garanzia mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso si disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla presente estensione di garanzia.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il deducibile riportato nella Scheda Tecnica. Per questa estensione di garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza del limite riportato nella Scheda Tecnica.

ART. 43 FURTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da furto o tentativo di furto.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il deducibile riportato nella Scheda Tecnica. Relativamente a tale garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza del limite riportato nella Scheda Tecnica.

ART. 44 DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE O INSUFFICIENTE PROGETTAZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle Opere, limitatamente alle fasi di progettazione in carico all'appaltatore. Sono esclusi i danni alla parte dell'Opera affetta da detti errori, nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'Opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'Opera ancora da realizzare.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il deducibile riportato nella Scheda Tecnica. Relativamente a tale garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza del limite riportato nella Scheda Tecnica.

ART. 45 ESTENSIONE PER LA PARTE IMPIANTISTICA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 44 che precede, la Società risarcisce, limitatamente alle parti impiantistiche anche i danni materiali e diretti causati da vizi di materiale, difetti di fusione ed errori di progettazione e calcolo, nei limiti dei costi già sostenuti dall'Assicurato per la relativa esecuzione e nell'ambito di un limite pari alla condizione particolare aggiuntiva.

ART. 46 SCAVO APERTO

Sono indennizzabili i danni alla trincea, se sono comprese le opere civili, fino ad una lunghezza massima di scavo di 500 metri per ogni appalto. L'Assicurato ha l'obbligo, al termine di ogni giornata lavorativa, di provvedere alla chiusura delle estremità delle tubazioni situate in zone soggette a inondazioni e piene.

ART. 47 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Si precisa che per Luogo di esecuzione delle opere si intende quanto indicato nelle Definizioni e qualunque altro luogo - anche esterno al cantiere - ove vengano eseguite operazioni inerenti i Lavori oggetto della presente Assicurazione. Restano comunque esclusi i rischi della circolazione su strada pubblica aperta al traffico.

ART. 48 PLURALITÀ ASSICURATI - R.C. INCROCIATA

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati nell'Assicurazione più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei Massimali stabiliti nell'Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le altre esclusioni di cui alla Sezione B.

Nel caso in cui si verificchino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1 e 2 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B.

ART. 49 ESTENSIONE AI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La Società risarcisce i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, a seguito di sinistro risarcibile ai sensi della Sezione B dell'Assicurazione causato dall'esecuzione dei Lavori, fino alla concorrenza del Massimale riportato nella Scheda Tecnica per Sinistro e durata dell'Assicurazione, ferme restando le delimitazioni tutte già previste per la garanzia responsabilità civile terzi. Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato il deducibile riportato in Scheda Tecnica.

Per la presente estensione di garanzia non vale quanto disposto alla condizione particolare di "Qualifica di Terzi/RCT incrociata", qualora la stessa sia richiamata e resa operativa nell'appendice contenente le estensioni di garanzia.

ART. 50 RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO

A parziale deroga dell'art. 14 comma n), la Società è obbligata, nell'ambito del Massimale stabilito dall'art. 16 della Sezione B, per i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Per i fabbricati di terzi l'obbligo vale comunque a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del Sinistro.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni Sinistro risarcibile resta a carico dell'Assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione B.

La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari a quello indicato nella Scheda Tecnica, per Sinistro e durata di ogni singolo appalto.

ART. 51. VIBRAZIONI

A parziale deroga del comma l), dell'art. 14), la Società risponde, nell'ambito del Massimale stabilito dall'art. 16 della Sezione B, dei danni a cose di terzi causati da vibrazione, a condizione che tali danni siano accidentali, imprevisi ed imprevedibili e non costituiscano la normale ed ovvia conseguenza del lavoro in corso di esecuzione.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni Sinistro risarcibile resta a carico dell'Assicurato un deducibile pari

a quello relativo alla Sezione B.

La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari a quello indicato nella Scheda Tecnica, per Sinistro e durata di ogni singolo appalto.

ART. 52. CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

A parziale deroga dell'art. 14 comma o), sono risarcibili, nell'ambito del Massimale convenuto nell'art. 16 della Sezione B, i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei Lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni Sinistro risarcibile resta a carico dell'assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione B.

La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari a quello indicato nella Scheda Tecnica, per Sinistro e durata di ogni singolo appalto.

ART. 53. DANNI DA POLVERE

A parziale deroga dell'art. 14 comma g), sono risarcibili, nell'ambito del Massimale stabilito nell'art. 16 della Sezione B, i danni a terzi causati da polvere purché i suddetti danni siano dovuti ad un evento accidentale, imprevisto ed imprevedibile che abbia colpito come danno materiale e diretto le Opere assicurate alla Partita 1 e non siano una naturale conseguenza dello svolgimento dei Lavori.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni Sinistro risarcibile resta a carico dell'Assicurato un deducibile pari a quello relativo alla Sezione B.

La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari a quello indicato nella Scheda Tecnica, per Sinistro e durata di ogni singolo appalto.

ART. 54. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 14 comma m), sono risarcibili, nell'ambito del massimale stabilito in polizza alla Sezione B, i danni a terzi causati da inquinamento accidentale purché determinati da un fatto accidentale, improvviso, imprevisto ed imprevedibile solo ed esclusivamente in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della Sezione A fino alla concorrenza, per sinistro e durata della polizza, del limite di indennizzo indicato in Scheda di polizza, quale sub-limite al massimale RCT di polizza alla Sezione II.

Restando esplicitamente esclusi i danni di inquinamento progressivo/graduale.

La Società risponde fino alla concorrenza di un importo pari a quello indicato in Scheda di Polizza, per sinistro e durata di ogni singolo appalto.

ART. 55. SOSPENSIONE DEI LAVORI: RISCHI GIACENZA

A parziale deroga dell'art. 8 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE, il Contraente si impegna ad informare la Società per interruzioni o sospensioni superiori a 30 giorni, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla data della sospensione.

Con riferimento all'art. 8, resta stabilito tra le parti che in caso di sospensione dei Lavori superiore a 30 giorni e per tutta la durata della stessa, il Contraente può chiedere che le garanzie assicurative siano limitate ai soli rischi di "inattività" con la sola esclusione dei rischi connessi alla realizzazione delle opere; in tal caso la scadenza dell'Assicurazione viene prorogata di un periodo uguale a quello della sospensione.

Durante il suddetto periodo resta operante anche la Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi per danni a terzi risarcibili a termini di Assicurazione ed imputabili a responsabilità dell'Assicurato.

Per tale periodo la Società emette un'appendice applicando il tasso per " inattività " (che terrà conto del minor rischio, della durata della sospensione e dello stadio in cui si trovano i Lavori) al valore delle opere realizzate al momento della sospensione. In assenza di comunicazione da parte del Contraente di un ulteriore periodo di inattività, l'Assicurazione riprende la sua totale efficacia come da testo originario.

Il Contraente, su richiesta della Società deve mettere a disposizione della stessa la documentazione attestante la data di sospensione e/o ripresa dei Lavori. Restano ferme le Franchigie stabilite nell'Assicurazione per il periodo di costruzione o di montaggio.

La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle Opere e la custodia del

cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.

Qualora il rapporto tra sinistri pagati e denunciati e premi imponibili pagati sia minore od uguale al 60% (sessantapercento), per periodi di attivazione della garanzia ai rischi di inattività non superiori a 12 mesi, il tasso da applicare durante il periodo di giacenza è pari al 50% del tasso di polizza, rapportato al periodo di validità della sospensione della costruzione.

ART. 56. PROROGHE IN PRO-RATA TEMPORIS

Con riferimento all'art. 31 si conviene tra le parti che qualora la costruzione dell'Opera non sia conclusa entro i termini stabiliti dal contratto di appalto, il Contraente può chiedere alla Società, che si impegna ad accettare, il prolungamento della garanzia fino alla nuova data di ultimazione dei Lavori.

Il Premio per la suddetta proroga sarà calcolato applicando alla Somma Assicurata alle Partite 1,2,3 il tasso *pro-rata temporis* di quello di polizza a condizione che il rapporto tra i sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili versati sia minore od uguale al 60% (sessantapercento) e che la proroga abbia una durata massima complessiva di 3 mesi.

Qualora la proroga o le proroghe richieste abbiano complessivamente durata maggiore di 3 mesi od il rapporto fra i sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili versati sia superiore al 60% le condizioni per la proroga verranno stabilite di volta in volta tra le parti. Il Premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'Opera in data antecedente alla scadenza fissata nell'atto di proroga come termine dei Lavori.

Qualora la proroga o le proroghe richieste si riferiscano a lavori che prevedono l'emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle Opere così come regolamentato dal precedente art. 6, il calcolo del premio pro-rata temporis secondo i criteri di cui sopra verrà applicato al solo importo residuo delle opere ancora da realizzare e previa acquisizione di apposita certificazione da parte della Committente.

ART. 57. PAGAMENTO ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del Sinistro stesso in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'Indennizzo complessivo superi sicuramente l'importo di euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia dettagliata di Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

ART. 58. PARIFICAZIONE AI DANNI DI INCENDIO

Si precisa che, relativamente a quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente Assicurazione.

ART. 59. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE TENENDO CONTO DELLE PECULIARITÀ DEL LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

La copertura degli eventi naturali comprende il terremoto ed altri eventi naturali endogeni o non, quali "eruzione vulcanica" e danni da acqua e/o da vento, purché in fase progettuale e di costruzione, si siano adottate le misure necessarie per prevenire i danni imputabili alle peculiarità e particolarità endogene, climatiche, morfologiche, meteorologiche per la realizzazione dell'Opera, in base alle regole e/o pratiche che la tecnica inerente insegna, o consiglia di adottare, per la costruzione a regola d'arte.

L'Assicurata è tenuta a comunicare alla Società sia prima della stipula dell'Assicurazione, che dopo l'insorgenza di sintomi e/o evidenze che possano aggravare il rischio.

ART. 60. MISURE ANTINCENDIO

Ferma restando ogni altra condizione di assicurazione, il Contraente, compatibilmente con l'avanzamento dei Lavori, è tenuto all'installazione ed all'attivazione dei necessari dispositivi antincendio dell'Opera. Se ciò non fosse possibile per motivi tecnici, il Contraente dovrà approntare mezzi di estinzione sostitutivi fissi e/o mobili e s'impegna affinché i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, siano opportunamente dislocati e le operazioni pericolose siano eseguite nel rispetto dell'art. 1176 C.C. - "*Diligenza nell'adempimento*".

ART. 61. MISURE DI SICUREZZA

La Società indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'Opera.

A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 10 anni.

La Società non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe provveduto a suo tempo all'eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.

ART. 62. CESSAZIONE TOTALE DEI LAVORI

Qualora per motivi di natura eccezionale o di forza maggiore l'Opera non venisse completata o fosse completata in parte, si conviene che il Premio dovuto dal Contraente verrà calcolato in relazione a quanto già realizzato e precisamente: valore del manufatto moltiplicato il tasso base di polizza aumentato del 20%. Nel caso il Premio fosse già stato pagato la Società si impegna a restituire la quota di Premio netto pagata e non goduta (tasse escluse).

Questa condizione particolare verrà applicata solo nel caso in cui il rapporto sinistri/premi sia < 60%.

In nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare oltre il 50% (cinquanta per cento) del Premio imponibile complessivo.

ART. 63. DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHE

Nel caso di Sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei Lavori alle relative norme tecniche per il montaggio in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di montaggio.

ART. 64. ESCLUSIONE DEI DANNI DA VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE O MARINO

Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali di connessione con i Lavori.

ART. 65. DANNI DA RESIDUATI BELLICI

A maggior precisazione di quanto stabilito dalle condizioni di assicurazione, si prende atto che la Società risponde dei danni causati da residui bellici esplosivi nei limiti delle condizioni di assicurazione, sempreché siano state effettuate in precedenza le necessarie opere di bonifica degli stessi ordigni. Restano esclusi i danni a mezzi e/o attrezzature utilizzati per le suddette operazioni di sminamento e bonifica avvenuti nel corso delle operazioni medesime.

Per tale estensione e per ogni Sinistro, lo Scoperto o la Franchigia e il limite massimo di Indennizzo sono pari a quelli fissati nella Scheda Tecnica.

ART. 66. IMPIANTI USATI

Non sono indennizzabili i danni che si verificassero durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio, dovuti allo stato di usura, ad insufficiente manutenzione, a difetti di materiale, a rotture dovute a fatica in conseguenza dell'uso.

ART. 67. DANNI A RACCOLTI, BOSCHI E COLTURE

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle Opere.

ART. 68. SPESE PER PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI

La Società rimborserà all'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini di Assicurazione, le spese e/o gli onorari dallo stesso sostenute per il perito/arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo perito/arbitro in caso di perizia collegiale.

La Società rimborserà inoltre le spese e/o gli onorari di ingegneri, architetti, consulenti e simili che l'Assicurato dovrà necessariamente sostenere per il ripristino/rimpiazzo dei Lavori come conseguenza di perdita/danno degli stessi; in tali spese non sono compresi gli importi che si riferiscono alla preparazione, conduzione e stima del Sinistro. Rimane inteso che l'importo di tali spese non potrà eccedere quello previsto dalle tariffe dei rispettivi Ordini Professionali.

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Scheda Tecnica.

ART. 69. DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge, le Società controllate, controllanti, consociate, collegate purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile (a meno che tale azione non sia attuata per il recupero delle franchigie). Qualora siano assicurati anche gli appaltatori, subappaltatori, progettisti, direzione lavori, fornitori e/o altri soggetti non ben definiti purché partecipanti ai Lavori, la rinuncia alla rivalsa è da intendersi operante limitatamente alle attività svolte in cantiere.

La Società avrà piena facoltà di esperire azione di rivalsa nei confronti dei soggetti diversi da quelli sopra indicati e potrà quindi condurre qualunque procedimento o definire qualunque Sinistro, previo accordo con l'Assicurato, con l'intento di non pregiudicare gli interessi e l'immagine dello stesso.

ART. 70. FORO COMPETENTE

In deroga a quanto previsto dall'art. 35, si conviene fra le parti che foro competente deve intendersi quello della sede del Committente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Accordo fra le Parti

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni di polizza Particolari dattiloscritte non sono predisposte unilateralmente dalla Società, ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli Artt. 1341/1342 del Codice Civile.

ART. 1 SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

La Società, in qualità di Assicuratore e/o Riassicuratore, non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

ART. 2 VALIDITA' TERRITORIALE

Ferma l'ubicazione del rischio, così come precisato nel frontespizio od in Scheda di Polizza, qualora la copertura fosse operante anche all'estero si precisa che i seguenti Paesi e territori saranno da considerarsi esclusi, così come soggetti ed entità correlati ad essi: Afghanistan, Angola, Bielorussia, Burma, Cambogia, Corea del Nord, Cuba, El Salvador, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Iraq, Iran, Laos, Liberia, Moldavia, Nicaragua, Repubblica Democratica del Congo (Zaire), Ruanda, Russia, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Tibet, Ucraina (incluse le regioni della Crimea, Luhansk e Donetsk), Uganda, Venezuela, Yemen PDR del Sud, Zimbabwe.

ART. 3 PRECISAZIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

A titolo di chiarimento del rischio assicurato dalla Polizza, si precisa che la Polizza non copre danni, costi, spese e qualunque altro importo che siano direttamente o indirettamente derivanti da, o in qualsiasi modo attribuibili, relativi o connessi a, o che si verifichino in concomitanza o in qualunque sequenza rispetto a:

- a. una malattia trasmissibile; o
- b. il timore o la minaccia (reale o percepita) di una malattia trasmissibile;

nonché qualunque costo per operazioni di pulizia, decontaminazione, rimozione, monitoraggio o test in relazione a:

- a. una malattia trasmissibile; o
- b. un bene assicurato ai sensi di Polizza che è o potrebbe essere colpito da una malattia trasmissibile.

Si precisa che per "malattia trasmissibile" si intende:

1. un malessere fisico, un malanno o una malattia causata o trasmessa direttamente o indirettamente da un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, e indipendentemente dal mezzo di trasmissione; o

2. un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualunque loro modificazione, sia considerato vivente o non vivente, che sia capace di causare malessere fisico, malanno o malattia.

ART. 4 DEFINIZIONE DI SINSITRO (72 ore)

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate, dei massimali e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- a) che non ha altre assicurazioni per gli stessi eventi e sulle cose assicurate. (In caso contrario deve dichiarare in polizza tutte le altre assicurazioni);
- b) che nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del rischio è stato da lui taciuto;
- c) di conoscere ed accettare le condizioni generali e speciali e tutte le altre condizioni che riconosce di aver ricevuto.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo, costituito da DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario. Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di Assicurazione aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Set Informativo precedentemente consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto disciplinato precedentemente

Si avverte che le garanzie oggetto della polizza di cui al presente documento saranno valide ed efficaci nei confronti della Compagnia, anche in deroga all'art. 1888 Codice Civile, solo ed esclusivamente se il presente documento sia correttamente sottoscritto anche dal Contraente in ogni spazio richiesto e se sia pagato il relativo premio o, in caso di frazionamento, rateo di premio.

Data

28/07/2026

Il Contraente/Assicurato

X

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle "Condizioni Generali" che regolano l'Assicurazione:

SEZIONE A - COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

- Art. 3** - Condizioni di Assicurazione;
- Art. 5** - Somma Assicurata – Modalità di aggiornamento della somma Assicurata;
- Art. 8** - Interruzione o sospensione della costruzione.

SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

- Art. 12** - Condizioni di Assicurazione.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI A e B

- Art. 19** - Estensione territoriale;
- Art. 21** - Denuncia dei Sinistri – Obblighi dell'Assicurato;
- Art. 22** - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A);
- Art. 23** - Mandato dei periti (Sezione A);
- Art. 24** - Premio
- Art. 26** - Diminuzione delle somme Assicurate a seguito di Sinistro;
- Art. 35** - Foro competente.

Data

28/07/2026

Il Contraente/Assicurato

X

Consenso al trattamento di dati personali, generali e sensibili

Preso atto dell'informativa, dichiaro/dichiariamo di prestare il mio/nostro consenso, al trattamento, al trasferimento, ed alla comunicazione dei miei/nostri dati personali ad opera ed a favore dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti della stessa. Rimane fermo che tale assenso è condizionato al rispetto della vigente normativa da parte del Titolare.

Data

28/07/2026

Il Contraente/Assicurato

X

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Data
28/07/2026

Il Contraente/Assicurato
X

NORME DA SEGUIRE IN CASO DI SINISTRO

Chubb European Group SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
Polizza di Assicurazione Nr. ITCSRR41646

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- ☐ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- ☐ darne urgente avviso all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE;
- ☐ in caso di incendio o di atto doloso, denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- ☐ conservare le tracce ed i residui del Sinistro;
- ☐ predisporre un elenco dettagliato dei danni.

Per consentirci di abbreviare i tempi di intervento, sull'avviso di danno è opportuno precisare:

Data di accadimento del Sinistro: Data di constatazione del Sinistro:	Causa presunta del Sinistro:	
	☐ Incendio ☐ Esplosione ☐ Fenomeno Elettrico ☐ Inondazioni, allagamenti ☐ Danni a proprietà di Terzi ☐ Altro (precisare):	☐ Fulmine ☐ Scoppio ☐ Eventi atmosferici ☐ Acqua condotta ☐ Furto/Rapina
Entità approssimativa del danno (indicare la valuta): Persona da contattare per ulteriori informazioni, inclusi nr. telefono e/o fax:		

Documentazione sempre necessaria per la liquidazione del Sinistro:

- ☐ Denuncia alle Autorità (in caso di incendio o atto doloso);
- ☐ Descrizione dettagliata delle modalità e delle cause dell'evento;
- ☐ Fatture di acquisto dei beni danneggiati o sottratti;
- ☐ Preventivi/fatture di riparazione o di sostituzione dei beni danneggiati o sottratti;
- ☐ Dichiarazione di esistenza o meno di altre coperture Assicurative a protezione dei beni colpiti dal Sinistro.

Assicurazione Tutti i Rischi del Costruttore

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Easy Solutions C.A.R./E.A.R.

Copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile e garanzia di manutenzione – Convenzione ITALGAS Spa

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza destinata alle imprese edili che si aggiudicano appalti pubblici per la costruzione di opere civili. Sono coperti i danni che le opere possono subire durante la fase di costruzione e la garanzia di manutenzione. La polizza copre inoltre la responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti subiti dall'opera per l'esecuzione dei lavori durante il periodo di assicurazione causati da ogni causa tranne quelle espressamente escluse (garanzia "CAR", Sezione I.A – Copertura Assicurativa Dei Danni Alle Opere Durante La Loro Esecuzione E Garanzia Di Manutenzione)
- ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso con la costruzione dell'opera (Sezione I.B. – Copertura Assicurativa Della Responsabilità Civile Durante L'Esecuzione Delle Opere)
- ✓ I danni conseguenti a colpa grave dell'Assicurato nonché dolo e colpa grave dei dipendenti e/o degli incaricati della supervisione e direzione lavori e/o parificati, sia che si tratti di personale dell'Assicurato/Contraente e del Committente, sia di liberi professionisti da tali soggetti incaricati
- ✓ I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporti a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della garanzia C.A.R.
- ✓ I danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da eventi di forza maggiore
- ✓ I danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, nonché da atti vandalici o dolosi

L'Assicuratore risarcisce il danno fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I costi di modifica o di rifacimento relativi a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o dalla legge
- ✗ Danni di cui deve rispondere l'esecutore dei lavori ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ.
- ✗ Danni derivanti da errori di progettazione costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità
- ✗ Le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi
- ✗ I difetti di rendimento dei beni assicurati
- ✗ Danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! La garanzia C.A.R. è condizionata al rispetto di specifiche condizioni in relazione all'approvazione del progetto esecutivo o all'effettuazione di collaudi in corso d'opera
- ! I costi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, sono a carico dell'Assicuratore solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumenti il costo complessivo del sinistro, restando esclusi tutti gli altri costi inerenti a modifiche e a spese per localizzare il danno

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

✓ Italia



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- In caso di sinistro relativo alla garanzia C.A.R., Sezione I.A, darne immediata comunicazione scritta all'Assicuratore tramite lettera raccomandata e inviare all'Assicuratore, nel più breve termine possibile, un dettagliato rapporto scritto. Inoltre, fornire all'Assicuratore e ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove richieste; provvedere a limitare l'entità del danno, mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno e conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli
- In caso di sinistro relativo alla garanzia RCT Durante l'Esecuzione delle Opere, denunciarlo all'Assicuratore entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui se ne venga a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Inoltre, trasmettere all'Assicuratore, nel più breve termine possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi nella raccolta degli elementi per la difesa, nonché – qualora richiesto dall'Assicuratore – ad un componimento amichevole, astenendosi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento, ma non prima della data di inizio effettivo dei lavori. La copertura termina con la scadenza del periodo assicurativo, ma se il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzioni vengano emessi prima della scadenza del periodo assicurativo, la polizza cessa con il giorno di emissione di tale certificato.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di disdetta.

Assicurazione Tutti i Rischi del Costruttore

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Easy Solutions C.A.R./E.A.R.

Copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile e garanzia di manutenzione – Convenzione ITALGAS Spa

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Marzo 2020. Aggiornamento Gennaio 2026.

Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2018 è pari a £ 2.194.887.680 (€ 2.453.675.912) e comprende il capitale sociale pari a £ 786.119.879 (€ 878.807.343) e le riserve patrimoniali pari a £ 1.408.767.801 (€ 1.574.868.569). Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 134%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a £ 1.637.382.926 (€ 1.830.438.560) e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a £ 2.193.459.412 (€ 2.452.079.244). Il requisito patrimoniale minimo è pari a £ 494.096.720 (€ 552.353.194). Gli importi in Euro riferiti alle poste di bilancio sopra riportate sono calcolati secondo il cambio corrente della Banca d'Italia alla data del 31 Dicembre 2018 (GBP 1 = € 1,117905). Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da furto o tentativo di furto
- ✓ I danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da errori di progettazione o di calcolo e verificatisi durante il periodo di costruzione delle opere, limitatamente alle fasi di progettazione in carico dell'appaltatore
- ✓ Limitatamente alle parti impiantistiche, i danni materiali e diretti causati da vizi di materiale, difetti di fusione ed errori di progettazione e calcolo, nei limiti dei costi già sostenuti dall'Assicurato per la relativa esecuzione ed entro il limite di indennizzo indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ I danni alla trincea, se sono comprese le opere civili, fino ad una lunghezza massima di scavo di 500 metri per ogni appalto
- ✓ Qualora più soggetti siano qualificati come Assicurati, in caso di danni a terzi cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia Assicurato ma parte terza
- ✓ I danni a terzi derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia RCT causato dall'esecuzione dei lavori, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ I danni causati a terzi derivanti da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, entro il massimale relativo alla garanzia RCT indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ I danni causati a cose di terzi derivanti da vibrazione, purché tali danni siano accidentali, imprevedibili ed imprevedibili e non costituiscano la normale e ovvia conseguenza del lavoro in corso di esecuzione, entro il massimale relativo alla garanzia RCT indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ I danni materiali e diretti a cavi o conduttore sotterranei solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto

dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee e abbia messo in atto le adeguate misure preventive, entro il massimale relativo alla garanzia RCT indicato nella proposta formulata dall'Impresa

- ✓ I danni a terzi causati da polvere, purché tali danni siano dovuti ad un evento accidentale, impreveduto ed imprevedibile che abbia colpito come danno materiale e diretto le opere assicurate alla Partita 1 e non siano una naturale conseguenza dello svolgimento dei lavori, entro il massimale relativo alla garanzia RCT indicato nella proposta formulata dall'Impresa
- ✓ Il pagamento di un acconto, prima della liquidazione del sinistro, fino al massimo del 50 % dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'indennizzo complessivo superi sicuramente l'importo di € 100.000,00, entro il massimale di € 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro
- ✓ Parificazione ai danni di incendio dei guasti fatti per ordine dell'Autorità e di quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati
- ✓ Estensione della copertura degli eventi naturali al terremoto e ad altri eventi naturali endogeni o non, quali "eruzione vulcanica" e ai danni da acqua e/o da vento, purché in fase progettuale e di costruzione si siano adottate le misure necessarie per prevenire i danni imputabili alle peculiarità e particolarità endogene, climatiche, morfologiche, meteorologiche per la realizzazione dell'opera, in base alle regole e/o pratiche che la tecnica inerente insegna, o consiglia di adottare, per la costruzione a regola d'arte
- ✓ Le perdite e i danni materiali e diretti causati o derivati da precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera
- ✓ I danni causati da residui bellici esplosivi nei limiti delle Condizioni di Polizza, sempreché siano state effettuate in precedenza le necessarie opere di bonifica degli stessi ordigni
- ✓ le spese e/o gli onorari sostenute dall'Assicurato per il Perito/Arbitro di parte nonché la quota parte di spese ed onorari relativa al terzo Perito/Arbitro in caso di perizia collegiale, incluse le spese e/o gli onorari di ingegneri, architetti, consulenti e simili che l'Assicurato dovrà necessariamente sostenere per il ripristino/rimpiazzo dei lavori contrattuali come conseguenza di perdita/danno degli stessi

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi (c.d. somme assicurate e massimali), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Con riferimento a tutte le garanzie sono esclusi:

- ✗ i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione
- ✗ le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili
- ✗ i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere
- ✗ i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente polizza
- ✗ i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi
- ✗ i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione
- ✗ i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali di connessione con i lavori
- ✗ i danni che si verificassero durante le operazioni di smontaggio e rimontaggio, dovuti allo stato di usura, ad insufficiente manutenzione, a difetti di materiale, a rotture dovute a fatica in conseguenza dell'uso
- ✗ i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere

Con riferimento alla garanzia C.A.R., Sezione I.A, sono inoltre esclusi:

- ✗ i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti

	o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate ✗ i danni da azioni di Terzi ✗ i danni da forza maggiore ✗ i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare ✗ nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: - rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; - riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; - pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; - consolidamento e di compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro; - qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge. ✗ nel caso di esecuzione di dighe: - le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; - le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate; - le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio non funzionanti; - le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; - le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; - le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; - le spese sostenute per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità, ecc. ✗ Per i lavori su opere ed impianti preesistenti, i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti Assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportati nella Scheda Tecnica Con riferimento alla garanzia RCT Durante l'Esecuzione delle Opere, Sezione I.B, sono inoltre esclusi: ✗ i danni subiti da: - il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; - quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui al punto precedente; - le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente; - le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 Cod. Civ., nonché gli amministratori delle medesime. ✗ i danni a cose Assicurate o assicurabili in base alla garanzia C.AR., Sezione I.A ✗ i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti ✗ i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I.A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ✗ i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente ✗ la responsabilità verso Terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori ✗ i danni derivanti da polvere ✗ le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali
--	---

	✗ i danni da furto ✗ i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente ✗ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ✗ i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente ✗ i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del Committente ✗ i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo ✗ i danni da azioni di Terzi ✗ i danni da forza maggiore ✗ i danni da errore di progettazione e insufficiente progettazione Con riferimento alla garanzia Danni causati da errori di progettazione o insufficiente progettazione sono, inoltre, esclusi: ✗ i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata ✗ il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare Con riferimento alla garanzia Misure di sicurezza sono, inoltre, esclusi le perdite e i danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe provveduto a suo tempo all'eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso. Con riferimento alla garanzia Danni da residui bellici sono, inoltre, esclusi i danni a mezzi e/o attrezzature utilizzati per le operazioni di sminamento e bonifica avvenuti nel corso delle operazioni medesime.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! Le garanzie sono soggette a specifiche franchigie, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro:
	- L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Obblighi dell'Impresa	Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione I.A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dall'Impresa entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna all'Impresa delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	- Il premio è calcolato sulla base della somma assicurata stabilita nel bando di gare. L'aggiornamento del premio, successivo alla comunicazione del Contraente degli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - In caso di riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro, il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; l'Impresa concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro
Rimborso	- La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	- In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula.
Risoluzione	La polizza non prevede casi, a parte il diritto di recesso indicato nel DIP Danni, in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Imprese edili.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato

	dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.
--	--

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Regime Fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le operazioni di assicurazione effettuate interamente in Italia usufruiscono del regime di esenzione Iva, di cui all'articolo 10, n.2 del DPR n. 633/72 che recepisce la Direttiva n. 2006/112/CE e sono soggette ad un'imposta sul premio assicurativo di cui alla Legge n. 1216/1961.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli , secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

GLOSSARIO

Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo prestato dall'Assicuratore.

Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.

Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.

Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Certificato di Assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall'Assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'Assicuratore, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.

Danno: il pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza di un sinistro.

Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell'Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d'inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.

Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l'Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.

Disdetta: la comunicazione che il Contraente o l'Assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Franchigia/Scoperto: Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice “**Assoluta**” quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del danno subito. La franchigia si dice invece “**Relativa**” quando la sua applicazione dipende dall'entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all'importo della franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.

Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:

Caso a):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b):

Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c):

Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e):

Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.

Inabilità Temporanea: l'incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie mansioni lavorative.

Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.

Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

Intermediario: l'intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un'impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.

Liquidazione: il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore in caso di sinistro coperto dall'assicurazione.

Massimale/Limite di Indennizzo o di Risarcimento/Somma Assicurata: L'importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore paga il danno di un sinistro indennizzabile o presta la garanzia prevista in polizza. Il massimale può essere specificamente operante “**per sinistro**”, nel qual caso è l'importo massimo indennizzabile in relazione al singolo sinistro o prestazione, oppure “**per periodo assicurativo**”, e in questo caso rappresenta l'importo massimo indennizzabile per il complesso di tutti i sinistri e tutte le garanzie relativi a tale periodo.

Periodo Assicurativo/di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto di assicurazione, riportate nella Scheda di Polizza o sul Certificato di Assicurazione.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel

caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell'entità del danno subito dall'Assicurato.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Polizza Collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell'interesse di più soggetti assicurati in virtù di un particolare vincolo che ha con essi (ad esempio dal datore di lavoro per i suoi dipendenti).

Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicurate: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

Quietanza: la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del premio o dell'indennizzo.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che l'impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l'indennizzo liquidato.

Scheda di Polizza: la parte della polizza contenente i dati generali del contratto (come i dati anagrafici del Contraente, il numero identificativo del contratto, la data di effetto e scadenza) e gli ulteriori elementi che descrivono il rischio assicurato (come il massimale e le franchigie).

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso coperto.

Sottolimit: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del danno.

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.